

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2015/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง เล็ก พิมพ์ โค รต	โจทก์
	นาย ชาญชัย ประเสริฐ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง

การที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานพยายามกระทำชำเราผู้เสียหาย กระทั่งละ 4 ปี 8 เดือน รวม 8 กระทั่ง เป็นโทษจำคุก 37 ปี 4 เดือน นั้นไม่ถูกต้อง เพราะการวางโทษจำคุกเป็นปีทำให้จำเลยเสียเปรียบ ต้องรับโทษมากกว่าการวางโทษจำคุกเป็นเดือน ตาม ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง ศาลฎีกาย่อมแก้ไขให้ถูกต้อง โดยพิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกกระทั่งละ 4 ปี 8 เดือน รวม 8 กระทั่งเป็นจำคุก 32 ปี 64 เดือน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย อายุ 12 ปีโดยใช้กำลัง ประทุษร้าย ปลุกปล้ำ ต่างกรรมต่างวาระกัน รวม 8 ครั้งจำเลยได้กระทำไปตลอด แล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้เสียหายดิ้นต่อสู้ จำเลยจึงไม่สามารถ สอดใส่อวัยวะสืบพันธุ์ของจำเลยเข้าไปในช่องคลอดของผู้เสียหายได้ และจำเลยได้ ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายปลุกปล้ำจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 80, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางเล็ก พิมพ์โคตร มารดาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 ให้ลงโทษฐานกระทำชำเรา จำคุก 7 ปี ฐานพยายามกระทำชำเรา รวม 8 กระทง จำคุกกระทงละ 4 ปี 8 เดือน รวมจำคุกทั้งสิ้น 44 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อศาลลงโทษจำคุกจำเลยฐานพยายามกระทำชำเราผู้เสียหาย กระทงละ 4 ปี 8 เดือน รวม 8 กระทง ก็ต้องกำหนดโทษเป็นจำคุก 32 ปี 64 เดือน ไม่ใช่ 37 ปี 4 เดือน เพราะการวางโทษจำคุกเป็นปีทำให้จำเลยเสียเปรียบต้องรับโทษมากกว่าการวางโทษจำคุกเป็นเดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 วรรคสอง ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายจำคุกกระทงละ 4 ปี 8 เดือน รวม 8 กระทงเป็นโทษจำคุก 37 ปี 4 เดือน รวมกับโทษฐานกระทำชำเราผู้เสียหายอีกกระทงหนึ่ง ซึ่งจำคุก 7 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 44 ปี 4 เดือน จึงไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานพยายามกระทำซ้ำเรา จำคุกกระทงละ 4 ปี8 เดือน รวม 8 กระทง เป็นจำคุก 32 ปี 64 เดือน รวมกับโทษฐานกระทำซ้ำเราอีกกระทงหนึ่งซึ่ง จำคุก 7 ปี เป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น 39 ปี 64เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>